

## **166° AGGIORNAMENTO – MODIFICHE ALLA DIREZIONE PRATICA**

La nuova Practice Direction 51ZE, che integra le norme di procedura civile del 1998, è emanata dal Master of the Rolls in base ai poteri delegatigli dal Lord Chief Justice ai sensi dell'allegato 2, parte 1, paragrafo 2(2) della legge di riforma costituzionale del 2005, ed è approvata da Lord Bellamy, sottosegretario di Stato parlamentare alla giustizia, dall'autorità del Lord Cancelliere.

Il 22 maggio 2024 entrerà in vigore il nuovo Practice Direction 51ZE – Small Claims Track Automatic Referral to Mediation Pilot Scheme.

---

L'Onorevole Sir Geoffrey Vos  
Maestro dei Registri e Capo della Giustizia Civile

---

Firmato dall'autorità del Lord Cancelliere:

Lord Bellamy

Sottosegretario di Stato parlamentare alla giustizia

Ministero della Giustizia

Giorno: 15/04/2024

## **PRACTICE DIRECTION 51ZE – SMALL CLAIMS TRACK RINVIO AUTOMATICO AL PROGRAMMA PILOTA DI MEDIAZIONE**

1) Dopo la Practice Direction 51ZD, inserire la Practice Direction 51ZE come indicato di seguito.

## **"PRACTICE DIRECTION 51ZE – RINVIO AUTOMATICO PER IL MONITORAGGIO DELLE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ AL PROGETTO PILOTA DI MEDIAZIONE**

### **Ambito di applicazione e interpretazione**

1. La presente Direzione Pratica è redatta secondo la regola 51.2. Esso prevede un programma pilota in base al quale le domande cui si applica il progetto pilota devono essere deferite automaticamente per la mediazione fornita dal servizio di mediazione (che ha il significato di cui alla regola 26.6(3)).
2. Il progetto pilota si svolgerà dal 22 maggio 2024 al 21 maggio 2026 e si applica alle richieste di indennizzo emesse a partire dal 22 maggio 2024.
3. Il progetto pilota si applica ai reclami ai quali si applica la regola 26.6, come modificata da questa direttiva pratica.

### **Modifica delle regole durante il progetto pilota**

4. Durante il progetto pilota, si applicheranno le norme di procedura civile e le istruzioni pratiche con le modifiche di cui ai paragrafi da 6 a 9 di queste istruzioni pratiche. Le Regole 26.6, 27.8, 27.14 e 45.13 e la relativa disposizione della Practice Direction 27A così modificata sono riportate nell'allegato a questa practice direction.
5. Per le domande alle quali non si applica il progetto pilota, le norme di procedura civile e le istruzioni pratiche continueranno ad applicarsi senza modifiche.
6. Modifica della regola 26.6: La regola 26.6 è modificata come segue:
  - (a) al paragrafo (2) sostituire:

"(2) Questa regola:

    - (a) si applica quando l'unico rimedio richiesto è, o pretende di essere, una sentenza per una determinata somma di denaro;
    - (b) non si applica a un reclamo avviato utilizzando Online Civil Money Claims; e

(c) non si applica in nessun caso alle richieste di risarcimento per incidenti stradali o lesioni personali".

(b) al paragrafo (4), le parole "indicare" per "mediazione" sono sostituite da "hanno depositato il questionario sulle loro indicazioni";

(c) dopo il paragrafo 5 inserire:

"(6) Se una domanda a cui si applica la presente norma procede a un'udienza finale, il tribunale deve valutare in tale udienza se una sanzione sia appropriata in tutte le circostanze, tenendo conto del fatto che le parti abbiano partecipato alla mediazione fornita dal servizio di mediazione.".

7. Modifica della regola 27.8: Nella regola 27.8, dopo il paragrafo (6) inserire: "(7) Il tribunale deve considerare se una sanzione è appropriata in tutte le circostanze, tenendo conto del fatto che le parti abbiano partecipato alla mediazione fornita dal Servizio di mediazione.".

8. Modifica della regola 27.14: Nella regola 27.14, dopo il paragrafo (2) inserire:

"(2A) Nel valutare come esercitare la sua discrezionalità nell'ordinare o rifiutare di ordinare le spese di cui al paragrafo (2) (anche quando si considera ai sensi del paragrafo (2)(g) se una parte si è comportata in modo irragionevole), il tribunale può anche tenere conto di qualsiasi mancata partecipazione di una parte alla mediazione fornita dal servizio di mediazione ai sensi della regola 26.6.".

9. Modifica della Practice Direction 27A: Nell'Appendice B, per la prima direzione standard sostituire:

" 1. Ciascuna parte deve consegnare a tutte le altre parti e alla cancelleria del tribunale copia di tutti i documenti sui quali intende basarsi all'udienza entro e non oltre il

[ ] [14 giorni prima dell'udienza]. (Questi dovrebbero includere la lettera che presenta il reclamo e la risposta; e, se una parte non si è presentata alla mediazione fornita dal servizio di mediazione, la spiegazione di tale parte per tale inadempienza e le osservazioni di qualsiasi altra parte sulla questione, con eventuali documenti giustificativi.)".

10. Modifica della regola 45.13: Dopo il paragrafo (2) inserire:

"(2A) Il tribunale può anche emettere un'ordinanza ai sensi del paragrafo (1) o (2) di propria iniziativa in ogni caso in cui si applica la regola 26.6(6).".

---

## **ALLEGATO: NORME MODIFICATE**

## **PARTE 26**

### **Rinvio al servizio di mediazione**

**26.6. —** (1) Questa regola si applica alle controversie avviate presso il tribunale di contea che normalmente sarebbero attribuite al percorso per le controversie di modesta entità ai sensi della regola 26.9.

(2) Questa regola...

(a) si applica quando l'unico rimedio richiesto è, o pretende di essere, una determinata somma di denaro;

(b) non si applica a un reclamo avviato utilizzando Online Civil Money Claims; e

(c) non si applica in nessun caso alle richieste di risarcimento per incidenti stradali o lesioni personali.

(3) Ai fini della presente norma, per «servizio di mediazione» si intende il servizio di mediazione per le controversie di modesta entità gestito dall'His Majesty's Courts and Tribunals Service.

(4) Se tutte le parti hanno presentato il questionario sulle indicazioni, la richiesta sarà inoltrata al servizio di mediazione.

(5) Se un reclamo a cui si applica questa norma viene risolto, il procedimento sarà automaticamente sospeso con l'autorizzazione a richiedere:

(a) sentenza per il saldo non pagato dell'importo residuo dell'accordo transattivo; o

(b) la domanda deve essere ripristinata per l'udienza dell'intero importo richiesto, a meno che le parti non abbiano concordato che la domanda debba essere interrotta o respinta.

(6) Se una domanda a cui si applica la presente norma procede a un'udienza finale, il tribunale deve valutare in tale udienza se una sanzione sia appropriata in tutte le circostanze, tenendo conto del fatto che le parti abbiano partecipato alla mediazione fornita dal servizio di mediazione.

## **PARTE 27**

### **Svolgimento dell'udienza**

**27.8. —** (1) Il tribunale può adottare qualsiasi metodo di procedere in un'udienza che ritenga equo.

(2) Le udienze saranno informali.

(3) Le rigide regole in materia di prove non si applicano.

(4) Il tribunale non è tenuto ad assumere prove sotto giuramento.

- (5) Il tribunale può limitare il controinterrogatorio.
- (6) Il giudice deve motivare la sua decisione.
- (7) Il giudice deve valutare se una sanzione sia appropriata in tutte le circostanze, tenendo conto del fatto che le parti abbiano partecipato alla mediazione fornita dal servizio di mediazione.

### **Costi nel percorso delle controversie di modesta entità**

**27.14. —** (1) Questa regola si applica a qualsiasi caso che sia stato assegnato al percorso delle controversie di modesta entità.

(Le regole 46.11 e 46.13 contengono disposizioni in relazione alle ingiunzioni di condanna alle spese emesse prima che una domanda sia stata assegnata al percorso per le controversie di modesta entità)

(2) Il giudice non può ordinare a una parte di pagare una somma a un'altra parte in relazione ai costi, agli onorari e alle spese di quest'ultima, compresi quelli relativi a un ricorso, ad eccezione di: (a) i costi fissi attribuibili all'emissione del credito che:

(i) sono pagabili ai sensi della Parte 45; o

(ii) sarebbe dovuta ai sensi della Parte 45 se tale Parte si applicasse alla domanda;

(b) nei procedimenti che includevano una domanda di ingiunzione o un'ordinanza di esecuzione specifica, una somma non superiore all'importo specificato nella Practice Direction 27A per la consulenza e l'assistenza legale relative a tale domanda;

(c) le spese di giudizio pagate dall'altra parte;

(d) le spese che una parte o un testimone ha ragionevolmente sostenuto per recarsi e tornare da un'udienza o per stare lontano da casa allo scopo di partecipare a un'udienza;

(e) una somma non superiore all'importo specificato nella Practice Direction 27A per qualsiasi perdita di guadagno o perdita di ferie da parte di una parte o di un testimone a causa della partecipazione a un'udienza o della permanenza fuori casa allo scopo di partecipare a un'udienza;

(f) una somma non superiore all'importo specificato nella Practice Direction 27A per gli onorari di un esperto;

(g) le ulteriori spese che il giudice può valutare mediante procedimento sommario e ordinare che siano pagate da una parte che si è comportata in modo irragionevole;

(h) i costi fissi della Fase 1 e, se del caso, della Fase 2 di cui alla regola 45.18 dove:

- (i) la richiesta rientrava nell'ambito di applicazione del protocollo di pre-azione per il richieste di risarcimento per lesioni personali in incidenti stradali («protocollo RTA») o protocollo preliminare per le richieste di risarcimento per lesioni personali di valore modesto (responsabilità dei datori di lavoro e responsabilità pubblica) («protocollo EL/PL»);
  - (ii) il ricorrente ha ragionevolmente ritenuto che la domanda fosse valutata a un valore superiore al limite di riferimento per le controversie di modesta entità conformemente al paragrafo 4.1, paragrafo 4, del protocollo pertinente; e
  - (iii) il convenuto ha ammesso la responsabilità nell'ambito della procedura prevista dal relativo protocollo; ma
  - (iv) il convenuto non ha pagato tali spese fisse della fase 1 e, se del caso, della fase 2; e
- (i) in caso di ricorso, il costo di qualsiasi trascrizione approvata ragionevolmente sostenuto.

(2A) Nel valutare come esercitare la sua discrezionalità nell'ordinare o rifiutare di ordinare le spese di cui al paragrafo (2) (anche quando si considera ai sensi del paragrafo (2)(g) se una parte si è comportata in modo irragionevole), il tribunale può anche tenere conto di qualsiasi mancata partecipazione di una parte alla mediazione fornita dal servizio di mediazione ai sensi della regola 26.6.

(3) Il rifiuto da parte di una parte di un'offerta in transazione non costituirà di per sé un comportamento irragionevole ai sensi del paragrafo (2)(g), ma il tribunale può prenderlo in considerazione quando applica il test di irragionevolezza.

(4) I limiti alle spese imposti da questa norma si applicano anche a qualsiasi onorario o compenso per aver agito per conto di una parte del procedimento addebitato da una persona che esercita il diritto di udienza in virtù di un'ordinanza ai sensi dell'articolo 11 della legge del 1990 sui tribunali e sui servizi legali (un rappresentante laico).

## **DIREZIONE PRATICA 27A**

### **Appendice B: INDICAZIONI STANDARD**

(Da utilizzare quando il giudice distrettuale non specifica altre indicazioni)

#### **LA CORTE DICHIARA:**

**1.** Ciascuna parte deve consegnare a tutte le altre parti e alla cancelleria del tribunale copia di tutti i documenti sui quali intende basarsi all'udienza entro [ ] [14 giorni prima dell'udienza]. (Questi dovrebbero includere la lettera di presentazione del reclamo e la risposta; e, se una parte non si è presentata alla mediazione fornita dal servizio di mediazione, la spiegazione

di tale parte per tale inadempienza e le osservazioni di qualsiasi altra parte sulla questione, con eventuali documenti giustificativi.)

**2** I documenti originali devono essere portati all'udienza.

**3** [Data e ora dell'udienza consentite.]

**4** Le parti sono incoraggiate a mettersi in contatto al fine di cercare di risolvere il caso o di restringere le questioni. Tuttavia, il giudice deve essere informato immediatamente se la causa viene risolta mediante accordo prima della data dell'udienza.

**5** Nessuna parte può fare affidamento all'udienza su una relazione di un esperto a meno che il tribunale non abbia precedentemente concesso l'espressa autorizzazione. Chiunque intenda avvalersi di un esperto deve scrivere immediatamente al tribunale dopo aver ricevuto la presente ordinanza e chiedere l'autorizzazione, spiegando il motivo per cui è necessaria l'assistenza di un esperto.

NOTA: Il mancato rispetto delle istruzioni può comportare il rinvio del caso e il pagamento delle spese da parte della parte in colpa. Le parti sono incoraggiate a cercare sempre di risolvere il caso negoziando tra loro. Il tribunale deve essere informato immediatamente se la causa viene risolta prima dell'udienza".

## **PARTE 45**

### **Comportamento irragionevole**

**45.13.** — (1) Qualora, in una domanda alla quale si applicano le sezioni VI, VII o VIII della presente parte, venga emessa una condanna alle spese a favore di una parte che il tribunale ritiene si sia comportata in modo irragionevole, l'altra parte può chiedere la riduzione di tali spese di un importo equivalente al 50% delle spese fisse ripetibili che sarebbero altrimenti pagabili.

(2) Qualora, nell'ambito di una domanda cui si applicano le sezioni VI, VII o VIII della presente parte, sia emessa una condanna alle spese nei confronti di una parte che il giudice ritiene abbia tenuto un comportamento irragionevole, l'altra parte può chiedere che tali spese siano maggiorate di un importo equivalente al 50% delle spese fisse ripetibili che sarebbero altrimenti pagabili.

(2A) Il tribunale può anche emettere un'ordinanza ai sensi del paragrafo (1) o (2) di propria iniziativa in ogni caso in cui si applica la regola 26.6(6).

(3) In questa regola:

(a) un comportamento irragionevole è un comportamento per il quale non vi è alcuna spiegazione ragionevole; e

(b) "costi fissi recuperabili che sarebbero altrimenti dovuti" non comprende:

i) IVA;

(ii)eventuali importi aggiuntivi ai sensi delle regole 36.17 o 36.24;  
o (iii)eventuali esborsi.